



ANALISTA
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RAFAEL COSTA
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. ACESSO A DIVERSÕES E ESPETÁCULOS PÚBLICOS
2. DOS PRODUTOS
3. DOS SERVIÇOS
4. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAJAR
5. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR
6. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL
7. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
8. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
9. DAS MEDIDAS EM ESPÉCIE
10. COMPETÊNCIAS
11. PROCEDIMENTOS
12. SISTEMÁTICA RECURSAL
13. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

Acesso a diversões e espetáculos públicos

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.

✓ **Classificação meramente indicativa - estabelecida pelo Ministério da Justiça.**

✓ **A violação à classificação indicativa caracteriza a infração administrativa prevista no art. 254, do ECA** (Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.).

- A expressão em “em horário diverso do autorizado” é constitucional? Não, pois o Estado não pode impor que determinados programas só sejam exibidos em determinados horários (censura), mas apenas recomendar os horários adequados (STF, ADI 2404).

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.

Parágrafo único. As crianças **menores de dez anos** somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.

DOS PRODUTOS

Art. 81. É **proibida** a venda à criança ou ao adolescente de:

I - **armas, munições e explosivos**; (descumprimento: crime do art. 16, parágrafo único, V, da Lei 10.826/2003 – revogação parcial do artigo 242, do ECA, que incide apenas para armas brancas)

II - **bebidas alcoólicas** (descumprimento: infração administrativa do art. 258-C e crime do art. 243);

III - **produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida**; (descumprimento: crime do art. 243)

IV - **fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida**; (descumprimento: crime do art. 244)

V - **revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado** (ex. pornografia - descumprimento: infração do art. 257).

- ✓ De quem é o dever de zelar pela correta comercialização de revistas pornográficas através de embalagens opacas, lacradas e com advertência de conteúdo? De todos os integrantes da cadeia de consumo, inclusive aos transportadores e distribuidores, não se limitando, portanto, aos editores e comerciantes (STJ. 1ª Turma.REsp 1.584.134-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/02/2020 - Info 666).

VI - **bilhetes lotéricos e equivalentes.**

Dos serviços

Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em **hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere**, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

- Todo estabelecimento que realiza hospedagem deve manter **ficha nacional de registro de hóspede** (art. 26 do Decreto Federal n. 7.381/2011 e Portaria n. 177/2011 do Ministério do Turismo).
- Descumprimento: infração administrativa (art. 250, ECA).

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAJAR – tema muito cobrado em concursos

I. **VIAGEM NACIONAL (ECA, art. 83)**

- a) **Adolescente com 16 anos completos:** mesmo que desacompanhado dos pais ou responsável, não precisa de autorização judicial.
- b) **Criança e adolescente com 16 anos incompletos:** se desacompanhada dos pais ou responsável, precisa de autorização judicial. A autorização não será exigida quando:
 - tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
 - a criança estiver acompanhada: (i) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; (ii) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
 - Obs. Primo – parentesco em quarto grau. Logo, é necessária autorização judicial.

Resolução 295/2019 – CNJ sobre Viagem nacional de crianças e adolescentes

- Acrescenta mais duas situações que independem de autorização judicial:

1. a criança ou o adolescente menor de dezesseis anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade (art. 2º, inciso III): segue-se o tratamento dispensado à viagem ao exterior;

2. a criança ou o adolescente menor de dezesseis anos apresentar passaporte válido e que conste expressa autorização para que viagem desacompanhados ao exterior (art. 2º, inciso IV):

- ❑ **Obs.** o art. 3º da Resolução n. 295/2019 do CNJ prevê que a autorização concedida pelos genitores ou responsáveis nas situações anteriores deverá fazer constar o **prazo de validade**, compreendendo-se, em caso de omissão, que será válida por dois anos.

II. VIAGEM INTERNACIONAL (ECA, arts. 84 e 85)

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País **em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior**.

Resolução 131/2011, CNJ

VIAGEM AO EXTERIOR Resolução 131/2011, CNJ	DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Criança e adolescente brasileiro residente no Brasil	Acompanhada de ambos os pais;
	Acompanhada de um dos pais, com autorização escrita do outro, com firma reconhecida
	Acompanhada de terceiros maiores capazes, com designação e autorização expressa de ambos os pais, com firma reconhecida;

VIAGEM AO EXTERIOR Resolução 131/2011, CNJ	DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Criança e adolescente brasileiro residente no exterior, em viagem de volta ao país de residência	Acompanhada de ambos os pais;
	Acompanhada de um dos pais, independentemente de qualquer autorização escrita;
	Acompanhada de terceiros maiores capazes, com designação e autorização expressa de ambos os pais, com firma reconhecida;
	Desacompanhada, com autorização expressa de ambos os pais, com firma reconhecida;

- **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR**

Definições:

a) **Acolhimento institucional “abrigos”:** é a medida de proteção consistente na inserção da criança ou adolescente em entidade de atendimento, governamental ou não. Ex. pais envolvidos com drogadição.

b) **Acolhimento familiar:** consiste na medida de proteção de colocação da criança ou adolescente em família previamente cadastrada, a qual pode receber incentivos fiscais e subsídios, e visa cuidar da criança ou adolescente, mediante expedição de *termo de guarda* (art. 34).

➤ **Características comuns entre o acolhimento institucional e o familiar:**

- i. Medidas **excepcionais e provisórias**;
- ii. O acolhimento familiar tem preferência ao acolhimento institucional (arts. 34, § 1º e 50, § 11) ;
- iii. Devem ser executadas **no local mais próximo da residência** do infante (art. 101, § 7º);
- iv. **Transição:** preparam para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta (art. 101, § 1º);
- v. Não implicam em privação de liberdade (art. 101, § 1º);
- vi. **Exigem autorização judicial;** excepcionalmente, em caso de urgência, dispensa a autorização judicial (art. 93): posterior comunicação do fato, em 24h, ao juiz da Infância e Juventude.

Bloco 2

- **Acolhimento emergencial**
- Em regra, o acolhimento institucional pressupõe autorização judicial.
 - Exceção: acolhimento emergencial.

Art. 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes **sem prévia determinação da autoridade competente**, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a **imediata reintegração**

familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu **encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta [...]**.

Art. 101, § 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de **procedimento judicial contencioso**, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.

- ❖ **Redação originária do ECA – CT tinha competência para aplicar o acolhimento institucional em qualquer hipótese. Agora, é necessário procedimento contencioso.**

- **Prazo máximo do acolhimento institucional:**

Art. 19. (...) § 2º A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

- **Prazo:**

- Redação originária – sem prazo.
- Primeira reforma – Lei 12.010/2009: prazo máximo de 2 anos.
- Segunda reforma – Lei 13.509/2017: 18 meses.

- Obs. Infante acolhido há mais de 18 meses, sem que tenha sido encontrada uma família substituta – o prazo máximo pode ser ampliado.

- **Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) - art. 101, § 4º:**

- ❖ Responsabilidade da equipe técnica do programa de atendimento da entidade de acolhimento institucional ou familiar;
- ❖ Colhe-se a opinião da criança ou adolescente;
- ❖ Colhe-se a oitiva dos pais ou responsáveis;
- ❖ Constarão do plano:
 - I - os resultados da avaliação interdisciplinar;

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e

III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.

PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL

▪ Definição

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

✓ O elemento culpabilidade integra o conceito de ato infracional? (obs. culpabilidade no direito penal: inimputabilidade + potencial consciência da ilicitude + inexigibilidade da prática de conduta diversa)

1) Não, por se tratar de pressuposto de aplicação da pena.

2) Sim. Por se tratar de **juízo de censura ou de reprovação social da conduta, sendo afastado apenas o elemento biológico da imputabilidade penal**. Assim, os demais elementos devem ser considerados (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), de forma que, presente excludente de culpabilidade (ex. erro de proibição, coação moral irresistível etc.), não haverá ato infracional.

✓ *Tipicidade delegada:* o ECA não estabelece expressamente as condutas consideradas ato infracional. Elas estão previstas na legislação penal.

▪ Sujeito ativo:

a) criança (art. 105); (aplicadas medidas de proteção)

b) adolescente (art. 112). (aplicadas medidas de proteção + medidas socioeducativas)

▪ **Início da maioridade penal:** dia exato em que o agente completa 18 anos, independentemente do horário de seu nascimento (STJ – REsp 133.579/SP).

✓ E se ele nasceu no dia 29 de fevereiro?

Caso o adolescente tenha nascido no dia 29 de fevereiro, a sua maioridade penal será atingida no primeiro dia subsequente, ou seja, na data de 1º de março, na forma do art. 3º, da Lei n. 810/1949.

▪ **A criança e a prática de ato infracional**

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101.

- **Competência:** as medidas específicas de proteção às crianças autoras de ato infracional podem e devem ser aplicadas, preferencialmente, pelo Conselho Tutelar (art. 136, I), em consonância com o princípio da intervenção mínima.

➤ Exceções:

- 1) Inexistência de Conselho Tutelar (art. 262);
- 2) Necessidade de afastamento do convívio familiar (art. 101, VIII, IX e X).

ATO INFRACIONAL – SISTEMATIZAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO		
SUJEITO ATIVO	MEDIDA APLICÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE
CRIANÇA	MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO	CONSELHO TULETAR E JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE*
ADOLESCENTE	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E/OU MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO	JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

***Atenção:** enquanto as medidas socioeducativas devem ser aplicadas, necessariamente, pelo juiz da infância e juventude, as medidas específicas de proteção às crianças autoras de ato infracional podem e devem ser aplicadas, preferencialmente, pelo Conselho Tutelar.

***Atenção 2:** é aconselhável que o CT lavre Boletim de Ocorrência mesmo quando uma criança pratica ato infracional.

- **Tempo do ato infracional:** teoria da atividade.

Art. 104, Parágrafo único. “Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.”

Caso 1: Ação aos 17 anos e consumação aos 18 anos (ex. disparo aos 17 anos e óbito da vítima aos 18 anos) – incide o regime do ECA;

Caso 2: ação iniciada aos 17 anos e que permanece mesmo após os 18 anos (crime permanente – ex. ocultação de cadáver) – incide o regime do Código Penal.

- **Ato infracional cometido no exterior:**
 - **Caso prático:** adolescente alemão de 17 anos pratica ato infracional análogo aos crimes de roubo e extorsão, em país cuja maioria penal começa aos 16 anos. Muda para o Brasil e tem o pedido de extradição feito pela Alemanha, onde foi processado criminalmente. **Cabe extradição?**
 - ✓ STF: não cabe a extradição, pois falta um dos requisitos, a saber, a dupla tipicidade (art. 82, II, da Lei 13.445/2017 - RE 1.135, Pleno).
 - **Artigo 10 do Acordo de extradição entre os Estados-partes do Mercosul:** não se concederá a extradição for fato cometido quando a pessoa era menor de 18 anos. Admite-se apenas a aplicação de medidas corretivas que, de acordo com cada ordenamento jurídico, seriam aplicáveis a menores inimputáveis.
- ✓ **Aplica-se o princípio da insignificância aos atos infracionais?**

STF: Sim. Ausente a tipicidade material, o fato é atípico. Se a conduta não pode ser considerada criminosa, tampouco poderá ser considerada ato infracional. Requisitos:

- (a)** mínima ofensividade da conduta do adolescente;
- (b)** nenhuma periculosidade social da ação;
- (c)** reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
- (d)** a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

✓ **A reiteração de atos infracionais afasta a incidência do princípio da insignificância?**

- 1) STF: decisões divergentes;
- 2) STJ: pacífico no sentido de que a reiteração de atos infracionais impede o reconhecimento do princípio da insignificância. (obs. Cabe destacar que há tendência para a mudança desse entendimento, mas, para provas, adotar o posicionamento ainda prevalente citado)

✓ **As escusas absolutórias (CP, art. 181) se estendem aos adolescentes?**

1) Sim. Por se aplicar aos imputáveis, também se estendem aos adolescentes, sob pena de dar a estes um tratamento mais severo em relação àqueles. Este é o posicionamento do STJ, majoritário.

2) Não. A aplicação das medidas socioeducativas escapa do conceito restrito de crime, tendo em vista a natureza eclética das medidas.

▪ **Prática de atos infracionais e consequências na maioria penal:**

- (i) **Não importa** em maus antecedentes (STJ, RHC 76.721, 5ª T.);
- (ii) Pode justificar a **decretação da prisão preventiva** para a garantia da ordem pública (STJ, **RHC 63.855/MG**, 3ª Seção, j. 11/05/2016);
- (iii) Afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância (HC 381.316/PR, 5ª T.).

DIREITOS INDIVIDUAIS DO ADOLESCENTE INFRATOR

1) Direito à liberdade

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

➤ Hipóteses de privação da liberdade:

a) **Flagrante de ato infracional** (art. 302 do CPP);

b) **Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária:** (a) *internação provisória*; b) *internação por prazo indeterminado*; c) *internação-sanção*; d) *busca e apreensão por não ter sido localizado para audiência de apresentação ou para justificar descumprimento de medida socioeducativa*.

Atenção! É possível atividade probatória na audiência de apresentação? Não (STJ - HC 769.197/RJ - 2023).

2) Identificação dos responsáveis pela apreensão

Art. 106, parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

3) Comunicação à família e à autoridade judiciária:

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à **autoridade judiciária** competente e à **família** do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de **liberação imediata**.

➤ A comunicação deve ocorrer em até 24h, sob pena do crime do art. 231, do ECA.

4) Não ser submetido a identificação compulsória

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

➤ **Dúvida fundada?** Aplicação da Lei 12.037/09, por analogia. Ex: documento apresentar rasura ou indício de falsificação (art. 3º, I).

5) Não ser conduzido em compartimento fechado de veículo policial (art. 178);

6) Não ser internado em estabelecimento prisional (art. 185).

▪ **Garantias processuais do adolescente infrator**

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o **devido processo legal**.

- **Súmula 342 do STJ:** *“No procedimento para aplicação de medida sócio-educativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente”.*
- **Súmula 265 do STJ:** *“É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão de medida socioeducativa.”*
 - *Ex. adolescente que descumpre medida socioeducativa e o juiz aplica internação-sanção – necessária prévia oitiva.*

▪ **Rol exemplificativo de GARANTIAS PROCESSUAIS:**

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

- I - **pleno e formal conhecimento** da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente;
- II - **igualdade na relação processual**, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;
- III - **defesa técnica** por advogado;
- IV - **assistência judiciária gratuita e integral** aos necessitados, na forma da lei;
- V - **direito de ser ouvido pessoalmente** pela autoridade competente (O interrogatório, na apuração de ato infracional, é o último ato da instrução – STF, HC212.693 – 05/04/22- tema 1269);
- VI - **direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável** em qualquer fase do procedimento.

Bloco 3

- **Uso de algemas em adolescentes**
 - ✓ Em relação ao uso de algemas, tem prevalecido a posição que admite a sua utilização em adolescentes nas hipóteses previstas na Súmula Vinculante nº 11, do STF (resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia).

Utilização de algemas em adolescentes (STF. 1ª Turma. Rcl 61.876/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 07/05/2024 - Info 1136).

- O uso de algemas é medida excepcional e que precisa ser fundamentado para evitar abusos pelas autoridades.

- Com o intuito de “**humanizar**” o **emprego de algemas**, a Súmula Vinculante nº 11 admite o emprego de algemas em três casos:

- 1) **resistência**;
- 2) **fundado receio de fuga**; e
- 3) **perigo à integridade física própria ou alheia**, causado pelo preso ou por terceiros (art. 2º, do Decreto nº 8.858/2016).

De forma didática, na hipótese de inobservância das disposições trazidas pelo decreto, teremos os seguintes efeitos:

- 1) a **nulidade da prisão**;
- 2) a **nulidade do ato processual** realizado;
- 3) a **responsabilidade disciplinar** civil e penal do agente ou da autoridade; e
- 4) a **responsabilidade civil do Estado**.

- O que decidiu o STF na Rcl 61.876/RJ? Quando se tratar de adolescente, é preciso observar ainda as seguintes condições:

i) uma vez apreendido e não sendo o caso de liberação, o menor será encaminhado ao representante do Ministério Público competente (art. 175 do ECA), que deverá avaliar e opinar sobre a eventual necessidade de utilização de algemas apontada pela autoridade policial que estiver realizando a diligência em questão;

ii) não sendo possível a apresentação imediata do menor ao órgão ministerial, ele será encaminhado à entidade de atendimento especializada, que deverá apresentá-lo em vinte e quatro horas ao representante do Parquet (art. 175, § 1º);

iii) nas localidades em que não houver entidade de atendimento especializada para receber o menor apreendido, ele ficará aguardando a apresentação ao representante do Ministério Público em repartição policial especializada e, na falta desta, em dependência separada da destinada a maiores (art. 175, § 2º), não podendo assim permanecer por mais de 24 horas;

iv) apresentado o menor ao representante do Parquet e emitido o parecer sobre a eventual necessidade de utilização das algemas, essa questão será submetida à autoridade judiciária que deverá se manifestar de forma motivada sobre a matéria no momento da audiência de apresentação do menor; e

v) o Conselho Tutelar deverá ser instado a se manifestar sobre as providências relatadas pela autoridade policial, para decisão final do Ministério Público.

- Em suma:

- 1) A utilização de algemas pelo adolescente deve ser objeto de manifestação pelo Conselho Tutelar.
- 2) Na sequência, avaliada pelo Ministério Público.
 - Se não for possível a imediata apresentação ao MP, o menor deverá ser encaminhado a entidade de atendimento especializada.
 - Se não for possível ir para a entidade de atendimento especializada, deverá aguardar em Delegacia especializada.
 - Se não for possível, deverá ficar na Delegacia que estiver, mas em cela separada dos maiores.
- 3) Por fim, deverá ser avaliada pelo juiz na audiência de apresentação.

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (similar à prisão preventiva)

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

▪ **Requisitos:**

- a. Indícios suficientes de autoria e materialidade (*fumus boni iuris*);
- b. Necessidade imperiosa da medida (*periculum in mora*).

A internação provisória exige a presença de um dos incisos do artigo 122, do ECA (Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves)? Dois entendimentos:

- 1) Sim. Seria ilógico aplicar-se a medida provisória se, ao final, não fosse cabível aplicar a medida de internação por prazo indeterminado (jurisprudência majoritária do STJ – HC 369.894/SE);
 - 2) Não. Basta demonstrar a necessidade imperiosa da medida (garantia da ordem pública ou risco à normalidade da instrução). Necessidade de conjugação do artigo 108 com o artigo 174. – Exemplo: adolescente que praticou furto e está ameaçando testemunhas e ocultando provas: pode ter sua internação provisória decretada.
- **Prazo máximo da internação provisória:** 45 dias.
 - O prazo de internação provisória é computado para o cálculo dos 3 anos máximos de internação;
 - Trata-se de **prazo improrrogável**: no STJ, HC 192.563/ES, j. 07.04.2011; no STF, HC 93784/PI, j. 16.12.2008;
 - Esse prazo não se suspende em feriado, final de semana e recesso, sendo iniciada a contagem do dia da apreensão (art. 16, § 2º, da Res. CNJ 165/2012);
 - Se, antes do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o adolescente for liberado e, dentro do mesmo processo, surgir a necessidade de nova decretação de internação provisória, ele apenas poderá permanecer internado até completar o prazo faltante da primeira internação (art. 16, § 3º, da citada Resolução).
 - A inobservância do prazo máximo de 45 dias, injustificadamente, pode caracterizar o crime do art. 235, do ECA (Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade: Pena - detenção de seis meses a dois anos.)

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

- **Definição:** medidas jurídicas que podem ser aplicadas pelo Estado em resposta ao ato infracional praticado por adolescente.
- **Natureza jurídica:** impositiva*, pedagógica (ressocializadora) e sancionatória**.

* Salvo na hipótese de remissão imprópria, hipótese em que a medida é acordada.

** Efeito secundário da medida (STJ).

- **Objetivos** (Lei 12.594/2012 - SINASE, art. 1º, § 2º):

- a) **Responsabilização** do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação;
- b) **Integração social** e garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento;
- c) **Desaprovação** da conduta infracional.

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

- **Competência para aplicação:** exclusiva da autoridade judicial, o MP não pode aplicar medidas socioeducativas, senão vejamos:

✓ Pode o Ministério Público aplicar medida socioeducativa? Não. **Súmula 108 - STJ:** “A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é de competência exclusiva do juiz”.

- **Critérios para a aplicação das medidas** (arts. 112, § 1º):

1. Capacidade de cumprimento (avaliada em estudo psicossocial);
2. Circunstâncias da infração;
3. Gravidade da infração.

- **Vedação de trabalhos forçados:**

Art. 112, § 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.

- **Aplicação isolada ou cumulativa das medidas**

Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.

- ✓ **Possibilidade de cumulação:** desde que haja compatibilidade - Ex: advertência + PSC.
- ✓ **Possibilidade de substituição:** “progressão” ou “regressão”, segundo as necessidades do caso concreto.
- **Princípios:** os mesmos previstos no art. 100, parágrafo único, do ECA (Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.).
- **É possível a execução provisória da medida socioeducativa (ou seja, antes do trânsito em julgado)?** Sim. Baseado no **princípio da intervenção precoce** e ainda que o adolescente interponha recurso de apelação, desde que demonstrada a necessidade da segregação do adolescente infrator (art. 100, parágrafo único, inciso VI).
 - Para o STJ, a exigência do trânsito em julgado é óbice ao escopo ressocializador da medida e permite que o infante permaneça em situação de risco.

Medida socioeducativa que atinge sua finalidade

- ✓ **Medida socioeducativa que atinge sua finalidade e manutenção da execução com base na “insuficiência do tempo de acautelamento do adolescente”:** diante dos postulados da brevidade e da excepcionalidade, que na execução da medida socioeducativa restringem a intervenção do Estado ao necessário para atingimento da finalidade da medida, é inviável manter a execução apenas pela menção genérica à insuficiência do tempo (STJ. 6ª Turma. HC 789.465/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 7/2/2023 (Info 763)).

▪ **REQUISITOS**

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

➤ **Regra:** exige-se **prova suficiente de autoria e materialidade**.

➤ **Exceções:**

a) Advertência: bastam **indícios suficientes da autoria e prova da materialidade** (art. 114, par. único).

- b) Remissão e/ou aplicação de medidas específicas de proteção: bastam **indícios suficientes de autoria e de materialidade** (art. 114, caput).

DAS MEDIDAS EM ESPÉCIE

1. Advertência (art. 115)

Definição: admoestação verbal (repreensão) feita ao adolescente pela autoridade judiciária.

Requisitos: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Forma: deve ser reduzida a termo e assinada.

Momento para a aplicação:

- Antes do processo – remissão imprópria (exclusão) concedida pelo MP;
- No curso do processo – remissão imprópria concedida pelo juiz (audiência de apresentação);
- Na sentença.

Execução: nos próprios autos, quando aplicada isoladamente.

2. Obrigação de reparar o dano (art. 116)

Requisitos:

- Prova suficiente de autoria e materialidade;
- Ato infracional com reflexo patrimonial.

Formas:

- Restituição do bem;
- Ressarcimento do dano;

- Compensação do prejuízo, por qualquer outra forma (ex. adolescente que pichou um muro pode ser condenado a pintar o local).

Execução: se aplicada isoladamente, faz-se nos próprios autos (Lei do SINASE, artigo 38).

3. Prestação de serviços à comunidade (art. 117)

Definição: consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres.

Requisitos: prova suficiente de autoria e materialidade.

Prazo máximo: 6 meses.

Aptidão: as tarefas devem ser atribuídas ao adolescente em conformidade com suas aptidões (ex. adolescente que tem conhecimento em informática, poderá prestar serviços nessa área).

Jornada: 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou ao trabalho.

Forma de execução: abertura de processo de execução, com expedição de guia de execução, ainda que decorra de remissão como forma de suspensão do processo (artigo 39, parágrafo único, da Lei do SINASE).

PIA – Plano Individual de Atendimento ao Adolescente: é necessária a elaboração de um plano individual de atendimento pela equipe técnica (art. 52 da Lei 12.594/2012).

- Conceito de PIA: instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas no cumprimento da medida.
- Prazo para elaboração do PIA: 15 dias do ingresso do adolescente no programa.

- Havendo impugnação ao PIA, é possível a designação de audiência (art. 41, § 3º).

Acompanhamento: é feito por entidade de atendimento responsável pela execução do respectivo programa, com remessa de relatórios.

4. Liberdade assistida

Finalidade: integração familiar e comunitária do adolescente (“medida de ouro”).

Requisitos: prova suficiente de autoria e materialidade.

Prazo mínimo: 6 meses.

Prazo máximo: 3 anos – aplicação, por analogia, do prazo máximo previsto para a internação (STJ, HC 172.017/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.05.2011)

O Juiz deve estabelecer um prazo certo para a LA? Não.

Orientador: em havendo entidade de atendimento de liberdade assistida, a escolha do orientador será feita pela direção do programa (Lei do SINASE, art. 13). Todavia, na hipótese de inexistência de tal entidade, competirá ao juiz a escolha deste para acompanhar o adolescente (ECA, art. 118, § 1º).

Responsabilidade do orientador:

- Promoção social do adolescente e família;
- Supervisionar frequência e aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;
- Profissionalização do adolescente;
- Relatórios do caso.

Forma de execução: abertura de processo de execução, com expedição de guia de execução.

- PIA: é necessária a elaboração de um plano individual de atendimento (art. 52 da Lei 12.594/2012).
- Prazo para elaboração do PIA: 15 dias do ingresso do adolescente no programa.

Reavaliação: deve ser feita, no máximo a cada seis meses (art. 42, Lei SINASE).

Obs.1: se a medida for fixada pelo prazo certo de 6 meses, não haverá reavaliação. Inclusive sobre tal prazo certo será calculada a prescrição (STJ);

Obs.2: se a sentença não estipular prazo certo, será necessária sua reavaliação para fins de análise da manutenção, substituição ou extinção da medida. Neste caso, a prescrição considerará o prazo máximo abstrato de 3 anos, resultando a perda do direito punitivo estatal em 4 anos *(Na aplicação de medida socioeducativa sem termo final, o prazo prescricional deve ter como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos) - STJ - AgRg no REsp 1.856.028-SC)*.

Bloco 4

5. Semiliberdade

Implica privação parcial da liberdade.

Requisitos: prova suficiente de autoria e materialidade.

Prazo de cumprimento: em regra, o prazo para cumprimento é indeterminado, observando-se o prazo máximo.

Prazo máximo: 3 anos (arts. 120, § 2º, c.c. o art. 121, § 3º).

Condições da semiliberdade: inclui-se o adolescente em unidade específica para recebê-lo durante a noite, permitindo-se que ele estude e trabalhe fora = **restrição parcial ao direito de liberdade**.

Fixação como início (**originária**), por regressão ou por progressão (**derivada**).

Obs.: quando aplicada por progressão, é vista como forma de transição para o meio aberto.

Estudo e profissão: atividades obrigatórias, devendo, sempre que possível, ser utilizados recursos existentes na comunidade (art. 120, §1º).

Atividades externas: prescindem de autorização judicial (ex. prática de esportes).

Pode o juiz restringir essas atividades externas? Dois entendimentos:

1. Não (STF, HC 95.518, 25.05.2010).
2. Sim, uma vez que o ECA não exclui do magistrado a possibilidade de controlar as atividades externas (STJ, HC 67845/RJ).

Reavaliações periódicas: no máximo, a cada 6 meses (ECA, art. 121, §2º; e Lei do SINASE, art. 42).

Internação para aguardar vaga no regime de semiliberdade: ilegalidade (TJPR, HC 5713497, 30.04.2009).

Liberação compulsória: aos 21 anos de idade (art. 120, § 2º, c.c. o art. 121, § 5º).

Não pode ser concedida em sede de remissão (art. 127).

Forma de execução: abertura de processo de execução, com expedição da correspondente guia.

Prazo para elaboração do PIA: 45 dias do ingresso do adolescente no programa.

6. Internação

Implica privação total da liberdade do infante.

Espécies:

- **Internação por prazo indeterminado** (art. 122, I e II): prazo máximo de 3 anos, com reavaliações no máximo a cada 6 (seis) meses;
- **Obs.** O período de tratamento médico a adolescente internado (art. 64, da Lei nº 12.594/12) deve ser computado no prazo trienal máximo de internação (art. 121, § 3º, do ECA), sob pena de a medida poder assumir caráter perpétuo (STJ. 5ª Turma. REsp 1.956.497-PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/04/2022 - Info 732).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA MENTAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM SUSPENSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ART. 64, § 4º, DA LEI 12.594/2012. CONTAGEM DO PERÍODO DE TRATAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 3 ANOS DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO (ART. 121, § 3º, DO ECA). NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA PUNIÇÃO MITIGADA, BREVIDADE, INTERVENÇÃO MÍNIMA E NÃO DISCRIMINAÇÃO. ART. 35, I, V, VII E VIII, DA LEI 12.594/2012. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 183 DA LEP E DA SÚMULA 527/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A recorrente cumpria medida socioeducativa de internação quando foi submetida a tratamento médico para transtorno bipolar, em ambiente hospitalar, com suspensão da medida antes fixada, consoante o art. 64, § 4º, da Lei 12.594/2012.
2. O período de tratamento deve ser computado no prazo de 3 anos, imposto pelo art. 121, § 3º, do ECA, como limite máximo à medida socioeducativa de internação. Aplicação analógica do art. 183 da LEP, com a interpretação que lhe dá este Tribunal Superior, e da Súmula 527/STJ.
3. Na execução de medida socioeducativa, a adolescente não pode ser submetida a condição mais gravosa do que a aplicável a um adulto que tenha praticado a mesma conduta ilícita. Inteligência do art. 35, I, da Lei 12.594/2012.
4. A medida de segurança imposta ao apenado adulto que desenvolve transtorno mental no curso da execução, com espeque no art. 183 da LEP, tem sua duração limitada ao tempo remanescente da pena privativa de liberdade. Impossibilidade de impor regramento mais severo à adolescente.
5. Se a contagem do prazo trienal previsto no art. 121, § 3º, do ECA fosse suspensa durante o tratamento médico referido no art. 64 da Lei 12.594/2012 e até a alta hospitalar, a restrição da liberdade da jovem seria potencialmente perpétua, hipótese inadmissível em nosso sistema processual.
6. Recurso especial provido, a fim de que o período de tratamento médico seja contabilizado no prazo de 3 anos para a duração máxima da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 121, § 3º, do ECA.

(REsp n. 1.956.497/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

- **Internação-sanção (art. 122, III):** prazo máximo de 3 meses (para o STJ, o juiz deve fixar prazo certo);
- **Internação provisória (art. 108):** prazo máximo de 45 dias.

Para todas as medidas:

Princípios (CF, art. 227, § 3º, V; art.121 do ECA):

- . **Brevidade** – a medida deverá ter a menor duração necessária ao cumprimento de seus objetivos;
- . **Excepcionalidade (art. 122, § 2º)** – Informativo 733 STF – a imposição de medida socioeducativa de internação deve ser aplicada apenas quando não houver outra medida adequada;
- . **Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.**

Obs. Os princípios são também aplicáveis à semiliberdade (art. 120, § 2º).

Requisitos: provas suficientes de autoria e materialidade.

É possível a internação de adolescente gestante ou lactante?

“É legal a internação de adolescente gestante ou que esteja amamentando o filho, desde que assegurada: 1) a atenção integral à sua saúde e à do feto; 2) as condições necessárias para que permaneça com seu filho durante o período de amamentação” (STJ. 5ª Turma. HC 543.279-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/03/2020 - Info 668).

PRESCRIÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Incide o instituto da prescrição em relação a atos infracionais? Duas correntes:

1. Não incide a prescrição em ato infracional, porque o ECA não prevê e porque as medidas socioeducativas não são pena.

2. **(MAJORITÁRIA)** Incide a prescrição de ato infracional. Embora medida socioeducativa não seja pena, ela tem caráter retributivo e repressivo (caráter punitivo). Súmula 338, do STJ “*A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas.*”

Contagem do prazo prescricional: incidem as regras do Código Penal, sendo todos os **prazos reduzidos pela metade** em decorrência da menoridade (art. 115, do CP) - STF HC 88.788:

A. Prescrição da pretensão punitiva do ato infracional: regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime ou contravenção ao qual corresponde o ato infracional;

B. Prescrição da pretensão executória: regula-se pelo prazo da medida socioeducativa aplicada na sentença. Caso a medida seja aplicada por prazo indeterminado, a prescrição regula-se pelo prazo máximo cabível para a medida.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. LEGITIMIDADE. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. PARÂMETRO. PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO LEGAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE COM BASE NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE DE CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não incide a irregularidade apontada pela impetrante, no sentido de que a medida de internação-sanção teria sido decretada antes do envio de precatória para a comarca onde o paciente estaria residindo. Constam informações nos autos de que a execução da medida de liberdade assistida foi deprecada e, diante da devolução da carta precatória, a medida extrema veio a ser decretada.

2. O instituto da prescrição não é incompatível com a natureza não-penal das medidas sócio-educativas. Jurisprudência pacífica no sentido da prescritibilidade das medidas de segurança, que também não têm natureza de pena, na estrita acepção do termo.

3. Os casos de imprescritibilidade devem ser, apenas, aqueles expressamente previstos em lei. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece a imprescritibilidade das medidas sócio-educativas, devem elas se submeter à regra geral, como determina o art. 12 do Código Penal.

4. O transcurso do tempo, para um adolescente que está formando sua personalidade, produz efeitos muito mais profundos do que para pessoa já biologicamente madura, o que milita em favor da aplicabilidade do instituto da prescrição.

5. O parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para o cálculo da prescrição foi o da pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal correspondente ao ato infracional praticado pelo adolescente, combinado com a regra do art. 115 do Código Penal, que reduz à metade o prazo prescricional quando o agente é menor de vinte e um anos à época dos fatos.

6. Referida solução é a que se mostra mais adequada, por respeitar os princípios da separação de poderes e da reserva legal.

7. A adoção de outros critérios, como a idade limite de dezoito ou vinte e um anos e/ou os prazos não cabais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para duração inicial das medidas, além de criar um tertium genus, conduz a diferenças de tratamento entre pessoas em situações idênticas (no caso da idade máxima) e a distorções incompatíveis com nosso ordenamento jurídico (no caso dos prazos iniciais das medidas), deixando de considerar a gravidade em si do fato praticado, tal como considerada pelo legislador.

8. No caso concreto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo, não tendo se aperfeiçoado a prescrição até o presente momento.

9. Ordem denegada.

(HC 88788, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22-04-2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-02 PP-00372 LEXSTF v. 30, n. 359, 2008, p. 387-396)

REMISSÃO

Definição: trata-se de um perdão dado ao adolescente.

Características:

- . Não importa no reconhecimento da responsabilidade;
- . Não prevalecerá para efeito de antecedentes;
- . Poderá ser cumulada com qualquer medida socioeducativa não restritiva de liberdade;
- . Quando cumulada com MSE, depende de concordância do adolescente e representante legal, ouvida a defesa técnica.
- . Na remissão pré-processual, o Ministério Público pode propor a aplicação cumulativa de medida socioeducativa, mas a aplicação da medida é feita exclusivamente pelo juiz. **STJ, súmula 108.** *A aplicação*

de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz.

REMISSÃO – QUADRO RESUMO

Autoridade competente	Momento de concessão	Consequência processual	Espécies
Ministério Público	Pré-processual (antes do início do procedimento).	Exclusão do processo (Pré-processual).	Própria : perdão puro e simples. Obs. É possível a cumulação com medidas, mas é necessária a homologação pelo juiz.
Autoridade Judiciária	Processual (qualquer fase do procedimento, desde que antes da sentença).	Suspensão ou extinção do processo (processual).	Própria (perdão puro e simples) ou imprópria (cumulada com medida socioeducativa).

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Base normativa: ECA e Lei do SINASE (Lei 12.594/2012)

FORMA DE EXECUÇÃO	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
Nos próprios autos da ação socioeducativa	- Medidas de proteção - Advertência - Obrigação de reparar o dano
Nos autos da ação de execução	- Prestação de serviços à comunidade - Liberdade Assistida - Semiliberdade - Internação

Princípios da execução (Lei 12.594/2012, art. 35):

I - **legalidade**, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;

II - **excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas**, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;

III - **prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas** e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas (*justiça restaurativa*);

IV - **proporcionalidade** em relação à ofensa cometida;

V - **brevidade da medida em resposta ao ato cometido**, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VI - **individualização**, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;

VII - **mínima intervenção**, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;

VIII - **não discriminação do adolescente**, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e

IX - **fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários** no processo socioeducativo.

O que é SINASE?

Art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.594/12. Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.

Composição do SINASE

Art. 2º. O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta Lei.

Repartição de competências (baseada na diretriz de descentralização político-administrativa)

Unidades da Federação	Repartição de Competência - SINASE
MUNICÍPIO	• Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. • Manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto (PSC e LA).
ESTADO	• Elaborar Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo. • Manter programas para a execução das medidas de internação e semiliberdade. • Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Municípios.
UNIÃO	• Elaborar Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. • Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao DF e aos Municípios.

COMPETÊNCIA

Perpetuação da jurisdição X Juízo imediato

Art. 43, CPC. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Para o STJ, na colidência entre a regra da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43) e a regra de competência do art. 147, I e II, do ECA, esta deve prevalecer, para permitir que o juízo imediato tenha contato com a criança ou adolescente (CC 119.318/DF, 2ª Seção).

Ex. Os pais entram com uma ação buscando o fornecimento de medicamentos e mudam de cidade durante a tramitação do feito. Pela regra da perpetuação da jurisdição, continuaria competente o juízo da comarca em que ajuizada a demanda. Contudo, essa regra é relativizada e o feito deve ser encaminhado para o novo município de residência, com base no princípio do juízo imediato.

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA.

1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser modificada ex officio.

Esse mencionado preceito de lei institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis).

2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.

3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação.

4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.

5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF.

(CC n. 119.318/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012.)

Exceção: demandas de cunho patrimonial ou obrigacional não ligadas à proteção de direitos fundamentais.

- STJ, Processo em segredo de justiça, julgado em 2/10/2025:

1. A competência do Juízo da Infância e da Juventude não se aplica a ações de cunho patrimonial ou obrigacional que não estejam intimamente ligadas à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

2. A regra geral de competência territorial deve prevalecer em ações indenizatórias contra municípios, salvo prova de efetivo prejuízo ao contraditório.

Sistematização da competência territorial

Sistematização da Competência Territorial	
Espécie de ação	Competência Territorial
Ações cíveis em geral	Domicílio dos pais ou responsável; subsidiariamente, o lugar onde se encontre a criança ou adolescente (art. 147, I e II).
Ação socioeducativa	Lugar da ação ou omissão
Execução de medida socioeducativa	Em regra, lugar da ação ou omissão. Poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
Apuração de Infração cometida por rádio e televisão, que atinja mais de uma comarca	Local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.
Ações civis públicas para a defesa de interesses individuais (nas hipóteses do art. 208), coletivos e difusos	Lugar onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão (art. 209).

PROCEDIMENTOS

Aplicação subsidiária da legislação processual pertinente

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente **(em primeiro lugar, incide o ECA)**.

I. Apuração de ato infracional – **CPP**;

II. Apuração de irregularidades em entidade de atendimento – **CPC**;

III. Apuração de infrações administrativas – **CPC**;

IV. Perda e suspensão do poder familiar – **CPC**;

V. Destituição de tutela – **CPC**;

VI. Colocação em família substituta – **CPC**;

VII. Infiltração cibernética de agentes de polícia – **CPP**;

VIII. Habilitação de pretendentes à adoção – **CPC**.

Contagem dos prazos

Art. 152, § 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

Não se aplica a regra do artigo 219, do CPC (contagem em dias úteis). Logo, **os prazos são contados em dias corridos**;

Vedado o prazo em dobro para o MP e a Fazenda Pública;

E a Defensoria Pública? Incide a regra do artigo 186, do CPC (**prazo em dobro**);

Ações civis públicas e outras ações individuais não disciplinadas no ECA? Contagem em dias úteis e **aplica-se o prazo em dobro** para MP, Fazenda Pública e Defensoria (CPC).

Bloco 5

SISTEMÁTICA RECURSAL

A) Procedimentos em geral – aplica-se a sistemática recursal do CPC (ex. interposição de recurso contra portaria do art. 149 do ECA);

B) Procedimentos previstos nos artigos 152 ao 197-E (ação socioeducativa, ação de apuração de irregularidade em unidade de atendimento, ação de infração administrativa, ação de adoção, ação de destituição/suspensão do poder familiar): aplicam-se as normas do CPC, com as adaptações previstas nos artigos 198 a 199-E, das quais destacamos:

Art.198, I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo

Segundo o STJ, há isenção do preparo, SALVO quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado que recorrer perante a Vara de Infância e Juventude (AgReg em AG 955.493/RJ);

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255, § 2º, DO STJ.

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a agravo de instrumento. Nas razões do agravo, sustenta-se, em síntese, que à época da propositura do recurso de apelação não havia qualquer determinação legal para que a recorrente efetuassem o preparo, nem ao menos tabela de custos informando o valor a ser recolhido. Portanto, era impossível efetuar o recolhimento de custas judiciais, não previstas em Lei e não regulamentadas pela Corregedoria Geral de Justiça. Afirma, também, violação dos arts. 198, I, da Lei n. 8.069/90 e 519 do CPC.

2. A isenção de custas prevista no ECA refere-se apenas às ações ou procedimentos inerentes à Justiça da Infância e Juventude ajuizados por crianças e adolescentes ou em seus interesses, impossibilitando a extensão deste benefício legal à pessoa jurídica de direito privado.

3. Razões de recurso especial que revelam a pretensão da recorrente debater, por outra via, matéria de ordem fática discutida na causa e decidida com base em fatos e provas acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Falta de demonstração das circunstâncias que identificassem ou assemelhassem os casos confrontados. Descumprimento, portanto, dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do Regimento Interno deste Sodalício.

5. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no Ag n. 955.493/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe de 5/6/2008.)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; (STJ, AResp. 2.786.153 – contagem em dias corridos);

III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;

VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo*, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias (*juízo de retratação*);

Obs. O agravo de instrumento será processado perante o Tribunal e, apenas com a juntada da cópia no processo, o juiz poderá modificar a sua decisão (art. 1.018, § 1º, do CPC).

Prazo dos embargos de declaração? **5 dias** (art. 1003, § 5º CPC).

Prazo em dobro para o MP? **Não**

Art. 152, § 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, **vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.**

Atenção! Nos procedimentos não previstos nos art. 155 a 197-A do ECA, aplica-se a sistemática recursal do CPC (STJ).

Sistematização dos efeitos do recurso de apelação	
Hipóteses	Efeitos do recurso de apelação
Adoção nacional (art. 199-A)	Em regra, apenas efeito devolutivo, salvo se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando, caso em que também poderá ser atribuído efeito suspensivo.
Adoção internacional (art. 199-A)	Devolutivo e suspensivo.
Sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar (art. 199-B)	Apenas devolutivo.
Sentença que aplica medida socioeducativa de internação	Apenas devolutivo, não impedindo o imediato cumprimento da medida (STJ. 3ª Seção. HC 346.380-SP, julgado em 13/4/2016).

PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

Disciplina normativa (art. 152):

1. ECA, primariamente.
2. CPP, subsidiariamente (ex. O ECA não estabelece um prazo para conclusão das investigações; logo, aplica-se, analogicamente, o prazo do CPP para conclusão de inquérito de indiciado solto - 30 dias).

Fases:

- Policial ou investigativa;
- Ministério Público;
- Judicial.

• Fase policial ou investigativa

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente.

Apreensão do adolescente em situação de flagrância:

- a) ato infracional cometido com violência ou grave ameaça:** lavratura de auto de apreensão (art. 173, I, ECA);
- b) demais hipóteses de flagrância:** a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada (art. 173, parágrafo único).

Providências a serem adotadas pela autoridade policial:

- I – ouvir as testemunhas e o adolescente;
- II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
- III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.

Liberação do adolescente infrator (regra)

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

Não liberação do adolescente infrator (exceção):

- Requisitos: ato infracional grave + repercussão social;
- Finalidade: segurança pessoal do adolescente ou garantia da ordem pública.

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior.

b) Fase do Ministério Público

Oitiva informal

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediate e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.

A oitiva informal **não é condição de procedibilidade**;

Ato **discricionário** do Ministério Público;

Natureza jurídica: procedimento administrativo que antecede a fase judicial, não se aplicando os princípios do contraditório e ampla (STJ, 5ª T HC 109242 04/03/2010);

Não realização: **ausência de nulidade** (STJ);

Ato “informal”;

- Atenção! É nulo processo no qual o juiz fez a oitiva informal no corredor do fórum, sem a presença da defesa (STJ - AgRg no HC 924.332-MS, 15/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. OITIVAS INFORMALMENTE COLHIDAS SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a medida socioeducativa de internação aplicada a adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, e § 4º, do Código Penal). A defesa alega nulidade processual decorrente da obtenção de provas ilícitas, argumentando que depoimentos

informais foram colhidos sem a presença de advogados, violando o devido processo legal e os direitos dos adolescentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar a condenação dos adolescentes; e (ii) examinar se houve flagrante ilegalidade na coleta de depoimentos informais sem a presença de advogados, capaz de anular o processo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. No caso concreto, apurado que o magistrado responsável por presidir a audiência em continuação, onde as provas judiciais orais seriam colhidas sob contraditório, atuou de maneira direta e fora da solenidade, "no corredor" das dependências do fórum, tendo mencionado tal fato a pretexto de influenciar no depoimento da parte já durante a audiência, observa-se flagrante descumprimento dos deveres de prudência, imparcialidade e transparência, a indicar a nulidade do ato.

5. Verificada atuação extra autos do magistrado que influenciou no depoimento do adolescente infrator, não se pode cogitar da validade do ato, nem sequer a pretexto de ausência de prejuízo, uma vez que o entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de que quebra de imparcialidade do magistrado é fator gerador de nulidade absoluta. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS

PROCESSUAIS PRODUZIDOS DESDE A AUDIÊNCIA.

(AgRg no HC n. 924.332/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Presença de advogado: **dispensável**.

Providências

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá:

I - promover o arquivamento dos autos *(quando não houver elementos mínimos para responsabilizar o adolescente por ato infracional – ex. conduta atípica; ato infracional prescrito; fato inexistente, dentre outros)*;

II - conceder a remissão *(remissão como forma de exclusão do processo)*;

III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa.

Outras providências passíveis de serem adotadas:

- . Complementação de diligências;
- . Pedido de internação provisória;
- . Suscitar conflito de competência.

c) Fase Judicial

Audiência de apresentação – destinada à oitiva do adolescente/responsáveis.

Situações possíveis quanto ao comparecimento do adolescente à audiência de apresentação:

1. Art. 182, § 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
2. Art. 187 Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.

Hipóteses	Formas de cientificação e consequências
Adolescente é notificado, mas não comparece à audiência de apresentação	Será expedido mandado <u>de condução coercitiva</u> e designada nova data para audiência de apresentação (art. 187).
Adolescente não é localizado para citação e não comparece à audiência de apresentação	Haverá determinação para expedição de mandado de <u>busca e apreensão</u> , com prazo máximo de 6 (seis) meses de validade, podendo ser renovado, e suspensão do processo até a efetiva apresentação do adolescente (art. 184, § 3º).

Audiência de custódia? Não é realizada no âmbito da Infância. O procedimento do ECA já dispõe de rito próprio, sendo mais benéfico ao adolescente do que o previsto na Res. 213/2015 do CNJ, porquanto possibilita a pronta liberação do adolescente apreendido em flagrante, tanto pela autoridade policial, quanto pelo MP, prescindindo de intervenção judicial.

Súmula 342, do STJ: *No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.*

Assim, se o adolescente confessar na audiência de apresentação, a defesa não pode desistir da instrução.

- É possível a figura do assistente de acusação em feito infracional? **Não** (STJ – REsp 1.089.564-DF, Info 493).

ATO INFRACIONAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ECA. SISTEMA RECURSAL. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE.

1. A deficiente fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia, incidindo na espécie a Súmula 284/STF.

2. Falta legitimidade recursal ao assistente de acusação para a interposição de apelo em procedimento regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Recurso especial não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para, anulando-se o acórdão referente à apelação do assistente de acusação, restabelecer o decismum de primeiro grau.

(REsp n. 1.089.564/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 7/5/2012.)

- É possível atividade probatória na audiência de apresentação? **Não** (STJ - HC 769.197/RJ - 2023).

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, no passado, era firme em assinalar, nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não haver nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional, haja vista a previsão de rito especial na legislação de regência.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 772.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 9/3/2023, houve alteração da jurisprudência. Reconheceu-se a aplicação do entendimento firmado no HC n. 127.900/AM à seara menorista, sob o fundamento de que o menor de 18 anos deve ser ouvido após a instrução probatória, pois não pode receber tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto.

3. Na audiência de apresentação do adolescente, é possível que ao adolescente em conflito com a lei se imponham medidas socioeducativas, o que lhe traz considerável ônus e notória restrição à sua liberdade.

4. O interrogatório de um adolescente, em processo por ato infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e, portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão judicial. Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não podem ser tratados como mero objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA).

5. O art. 3º da Lei n. 8.069/1990 assegura aos adolescentes "todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei". O art. 110, do mesmo estatuto, dispõe: "Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal".

6. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 nos mostra a abrangência dessa garantia, ao assegurar, no art. 5º, LV, da CF, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, aos acusados em geral, direito que engloba a perspectiva de o próprio processado confrontar as imputações e as provas produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo que não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes do art. 400 do CPP, como último ato instrutório.

7. Esse é o entendimento que melhor se coaduna com um devido processo justo. Todavia, faz-se necessária a modulação da alteração jurisprudencial, a fim de que a inovação no ordenamento jurídico não comprometa a segurança jurídica e culmine em declaração de invalidade de todas as representações ajuizadas no país desde a promulgação da Constituição Federal e a vigência da Lei n. 8.069/1990. Deve-se limitar os efeitos retrospectivos do julgado a partir de 3/3/2016, data em que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, sinalizou que o art. 400 do CPP era aplicável aos ritos previstos em leis especiais.

8. Assim, propõe-se o aperfeiçoamento da recente jurisprudência desta Corte, para fixação das seguintes orientações: a) em consonância com o art. 184 do ECA, oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação provisória e sobre a remissão, que pode ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) é vedada a atividade probatória na audiência de apresentação, e eventual colheita de confissão nessa oportunidade não poderá, de per se, lastrear a procedência da representação; c) diante da lacuna na Lei n. 8.069/1990, aplica-se de forma supletiva o art. 400 do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional, garantido ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução encerrada após 3/3/2016, conforme julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno e e) regra geral, para acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que a defesa a aponte em momento processual oportuno, quando o prejuízo à parte é identificável por mero raciocínio jurídico, por inobservância do direito à autodefesa.

9. O profissional que assiste o adolescente é quem possui melhores condições para identificar o dano causado pela falta de oitiva do representado. Se o defensor não divisou a possibilidade de o jovem, com suas palavras, interferir no resultado do processo, a nulidade não pode ser presumida por esta Corte. A alegação de cerceamento do direito, como mera estratégia de invalidação da sentença, muito tempo depois de finalizada a relação processual, revela comportamento contraditório.

10. No caso concreto, a nulidade não foi indicada na audiência de apresentação, instrução e julgamento. Todavia, o próprio Juiz adotou o rito do art. 400 do CPP e deveria, portanto, ouvir o adolescente ao final da assentada. A inversão da ordem de interrogatório foi indicada pelo defensor, em apelação. Assim, a tese não foi alcançada pela preclusão e o prejuízo à autodefesa está caracterizado.

11. Habeas corpus concedido, a fim de anular o processo a partir da sentença e determinar ao Juiz a redesignação de audiência, para interrogatório do adolescente como ato final da instrução, antes do julgamento da representação, dando-se, ainda, ciência do julgamento ao CNJ (DMF) e à Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude (CEVIJ) do TJRJ.

(HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Defesa prévia

Art. 185, § 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no **prazo de três dias** contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas.

Audiência de continuação

Art. 186, 4º Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão.

A **defesa técnica é obrigatória** (mesmo diante da redação do art. 186, § 2º, do ECA).

Realização do estudo pela equipe interprofissional (relatório polidimensional): **não é obrigatório** para a prolação da sentença se o juiz dispuser de outros elementos para a fixação da medida socioeducativa (STF e STJ).

Importante! Ainda que o pedido formulado na representação seja julgado improcedente (“absolvição”), a Autoridade Judiciária poderá aplicar medidas protetivas, nos moldes do art. 101, do ECA.